

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3288/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย วินิตย์ สี พา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335 วรรคแรก (1)

บ้านพักของผู้เสียหายอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งมีรั้วลวดหนามกั้นจำเลยเข้าไปในบริเวณบ้านพักของผู้เสียหายในยามวิกาลโดยเจตนาจะลักไก่ของผู้เสียหายซึ่งถูกขังไว้ในสุมที่สามารถจะเปิดจับเอาไปได้โดยง่าย จำเลยไปอยู่ห่างจากสุมไก่ประมาณ 1 เมตร นับว่าใกล้ชิดติดกับตัวทรัพย์สินคือไก่ที่พร้อมจะเอาไปได้ในทันทีทันใด เป็นการลงมือลักทรัพย์สินแล้ว เมื่อกระทำไปไม่ตลอดย่อมมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์สิน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 334, 335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(1) วรรคแรก ประกอบมาตรา 80 ให้จำคุก 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยยังมิได้กระทำการอันใดที่พอจะถือได้ว่าถึงขั้นลงมือกระทำความผิด การกระทำของจำเลยจึงยังเพียงอยู่ในขั้นเตรียมกฎหมายยังไม่เอาโทษ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าคืบเกิดเหตุจำเลยเข้าไปหลังบ้านพักครูบริเวณที่เลี้ยงไก่ของนายจรศักดิ์ อาจศรี ผู้เสียหายเพื่อจะลักไก่ของผู้เสียหายนางบังอร เรือนเงิน พบเห็นเข้าเสียก่อนและร้องเรียกให้คนช่วยจำเลยจึงวิ่งหนี ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์หรือไม่ ได้ความจากคำของผู้เสียหายประกอบกับแผนที่ส่งเขปเอกสารหมาย จ.1 ว่าบริเวณโรงเรียนซึ่งมีอาคารเรียนและบ้านพักครูกับบ้านพักภารโรงมีรั้วลวดหนามกั้นผู้เสียหายซึ่งพักอยู่ที่บ้านพักครูหลังหนึ่งได้เลี้ยงไก่ชนไว้ 1 ตัว ราคา 400-500 บาท ชังไว้ในสุมได้ต้นไม้ใหญ่ห่างจากบ้านพักประมาณ 2 เมตร นางบังอร เบิกความว่าเห็นคนร้ายอยู่ห่างจากบริเวณที่เลี้ยงไก่ของผู้เสียหายประมาณเมตรเศษ กับได้ความตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยรับว่าจำเลยเข้าไปเพื่อจะลักไก่บริเวณบ้านพักครู ศาลฎีกาเห็นว่า บ้านพักของผู้เสียหายอยู่ภายในบริเวณของโรงเรียนซึ่งมีรั้วลวดหนามกั้น จำเลยเข้าไปในบริเวณบ้านพักของผู้เสียหายในยามวิกาลก็โดยเจตนาจะลักไก่ของผู้เสียหาย โดยไก่ของผู้เสียหายถูกขังไว้ในสุมที่สามารถจะเปิดจับเอาไปได้โดยง่ายจำเลยไปอยู่ห่างจากสุมไก่ประมาณ 1 เมตร นับว่าใกล้ชิดติดกับตัวทรัพย์คือไก่ที่พร้อมจะเอาไปได้ในทันทีทันใด การกระทำของจำเลยจึงเป็นการลงมือลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อกระทำไปไม่ตลอด เพราะมีผู้พบเห็นและส่งเสียงร้องบอกขึ้นว่าเป็นขโมย จำเลยจึงวิ่งหนี จำเลยย่อมมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์แล้ว ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยยังเพียงอยู่ในขั้นเตรียมฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พืพากษากลับ ให้บั้งคัับคตื้ไปตามคำพืพากษาศาลชั้นตั้น.

(เค็ยง บุญเพ็้ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนัันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>